

Povinný subjekt:

Obec Prštice
Hlavní 1, 664 46 Prštice
IČO: 00282405
[redacted]

Žadatel:

Petr Novotný, fyzická osoba
[redacted]
[redacted]

Doručení odpovědi: do datové schránky žadatele, [redacted]

V Pršticích dne 26. srpna 2026

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – vnitřní pravidla obce pro zadávání veřejných zakázek, pravidla finanční kontroly a doklady o jejich kontrole

Vážený pane starosto,

na základě § 2 odst. 1 a § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), zdvořile žádám o poskytnutí níže uvedených dokumentů. Všechny se vztahují k působnosti obce jako povinného subjektu. Navazuji tím na své předchozí žádosti k hospodaření obce; tato žádost se však netýká účetních sestav, nýbrž vnitřních pravidel obce a dokladů o jejich kontrole.

1. Čeho se žádost týká a proč

Obec Prštice je podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), veřejným zadavatelem. Naprostá většina zakázek obce spadá svým objemem do kategorie **veřejných zakázek malého rozsahu** podle § 27 ZZVZ, u nichž zadavatel podle § 31 ZZVZ není povinen provést zadávací řízení podle tohoto zákona. Zákon tedy u těchto zakázek konkrétní postup nepředepisuje – zadavatel si jej stanoví sám vnitřním předpisem, přičemž je i zde vždy vázán zásadami podle **§ 6 odst. 1 až 3 ZZVZ**, na které § 31 výslovně odkazuje.

Zajímá mě proto, **jaká pravidla si obec Prštice pro tuto oblast sama stanovila** a jak je jejich dodržování kontrolováno. Nejde mi o hodnocení jednotlivých zakázek, ale o pochopení rámce, ve kterém obec nakupuje – tedy o dokumenty, které pravidla obsahují, a o zápisy orgánů, které jejich dodržování kontrolují.

2. Požadované informace

a) Vnitřní pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Žádám o poskytnutí vnitřní směrnice (pravidel, řádu či jinak nazvaného vnitřního předpisu) obce Prštice upravující zadávání veřejných zakázek, zejména veřejných zakázek malého rozsahu, a to **ve všech zněních účinných kdykoli od 1. 1. 2018 do dneška**, včetně všech dodatků a příloh. Současně žádám o usnesení zastupitelstva obce, případně jiný akt, kterým byla jednotlivá znění

schválena. Pokud obec takový vnitřní předpis nemá nebo v některém z uvedených období neměla, žádám o sdělení této skutečnosti.

b) Vnitřní pravidla finanční kontroly. Žádám o poskytnutí vnitřní směrnice obce k zajištění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a to ve všech zněních účinných kdykoli od 1. 1. 2018. Zajímá mě zejména úprava **předběžné řídicí kontroly** podle § 26 citovaného zákona (příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní). Povinnost vytvořit systém finanční kontroly ukládá obci § 9 odst. 3 téhož zákona.

c) Evidence veřejných zakázek. Vede-li obec evidenci (přehled, seznam, registr) veřejných zakázek, které zadala, žádám o její poskytnutí za období **od 1. 1. 2018 do dneška**. Nežádám o vytvoření nové informace; jde mi výhradně o dokument, pokud již existuje. Nevede-li obec takovou evidenci, postačí sdělení této skutečnosti.

d) Zápisy z kontrol finančního a kontrolního výboru. Žádám o poskytnutí zápisů, protokolů či jiných písemných výstupů z kontrol provedených **finančním výborem** a **kontrolním výborem** zastupitelstva obce, a to **od 1. 1. 2018 do dneška**. Podle § 119 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, výbor o provedené kontrole zápis pořídí vždy, a podle § 119 odst. 5 jej předkládá zastupitelstvu obce – dokumenty by tedy měly být součástí podkladů zastupitelstva, a nikoli roztroušené. Nebyla-li v některém období žádná kontrola provedena, postačí sdělení této skutečnosti.

e) Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za roky 2018 až 2023. Žádám o poskytnutí zpráv o výsledku přezkoumání hospodaření obce Prštice podle zákona č. 420/2004 Sb. za kalendářní roky **2018, 2019, 2020, 2021, 2022 a 2023**. Zprávy za roky 2024 a 2025 obec zveřejňuje na svém webu u příslušných závěrečných účtů a o ty proto nežádám; zprávy za starší roky se mi tam dohledat nepodařilo.

3. Poznámka k povaze vnitřních předpisů

Vnitřní směrnice podle bodů a) a b) upravují postup obce navenek – vůči dodavatelům a při nakládání s veřejnými prostředky. Nejde tedy o informace vztahující se *výlučně* k vnitřním pokynům a personálním předpisům ve smyslu § 11 odst. 1 písm. a) InfZ; podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu nelze předpis, který upravuje výkon veřejné správy navenek, pod toto omezení podřadit. Uvádím to pro pořádek, nikoli jako výtku.

4. Forma a způsob poskytnutí informací

Dokumenty prosím poskytněte v elektronické podobě, přednostně jako soubory PDF – tedy poskytnutím kopie dokumentu podle § 4a odst. 2 písm. b) InfZ; § 4a odst. 1 InfZ ukládá poskytnout informaci v elektronické podobě, je-li to možné. Jde vesměs o dokumenty, které obec již má vyhotovené, takže předpokládám, že postačí jejich přeposlání bez dalšího zpracování. Nemá-li obec některý z dokumentů v elektronické podobě, uvítám sken; postačí i běžná kvalita.

Vše prosím zašlete do mé datové schránky uvedené v záhlaví této žádosti. Vyhovuje-li to obci lépe, není třeba odesílat vše najednou – klidně po částech, jak budou dokumenty k dispozici.

5. Poznámka k rozsahu žádosti

Rozsah žádosti jsem záměrně omezil tak, aby byl pro obec co nejméně zatěžující: nežádám o žádné účetní sestavy, faktury ani smlouvy a nežádám o dokumenty, které jsou již veřejně dostupné na webu obce. Bude-li přesto některý z bodů obtížně splnitelný, budu rád, když mi to sdělíte – rád rozsah upřesním nebo bod vypustím, než abychom věc řešili formální cestou.

Závěr

Děkuji za poskytnutí požadovaných informací v zákonné lhůtě 15 dnů ode dne přijetí této žádosti (§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ). Pokud by poskytnutí informací bylo spojeno s úhradou nákladů podle § 17 InfZ, žádám o jejich předběžné vyčíslení a oznámení před samotným zpracováním.

S pozdravem

Petr Novotný